

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3170/2537

นายก ง กาญ บุตร
นาง สี หา โพนแป๊ะหรือกาญ บุตร กับ
พวก

ผู้ร้อง

ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1368

ผู้คัดค้านทั้งห้าได้ขายที่พิพาทให้แก่ผู้ร้องโดยผู้ร้องได้ชำระราคาบางส่วนแล้ว และมีข้อตกลงกันว่า ผู้คัดค้านทั้งห้าจะต้องไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่พิพาทให้แก่ผู้ร้อง และผู้ร้องจะชำระเงินส่วนที่เหลือในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ จึงเข้าลักษณะเป็นสัญญาจะซื้อขาย การที่ผู้ร้องครอบครองที่พิพาทจึงเป็นการเข้าครอบครองโดยอาศัยสิทธิของผู้ขายตามสัญญาจะซื้อขาย เป็นการยึดถือแทนผู้ขาย มิใช่ยึดถือในฐานะเป็นเจ้าของ แม้ผู้ร้องครอบครองที่พิพาทมาเกินกว่า 10 ปี ก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอว่า เมื่อ พ.ศ. 2516 ผู้ร้องได้ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 2370 ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน (พรรณานิคม) จังหวัดสกลนคร จากเจ้าของเดิมในราคา 3,000 บาท ไม่ได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ แต่ผู้ขายได้ส่งมอบที่ดินให้แก่ผู้ร้องครอบครองพร้อมทั้งมอบโฉนดที่ดินให้ด้วย ผู้ร้องได้ครอบครองโดยใช้ทำนาตลอดมา โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ จนได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินดัง

กล่าวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา1382 ขอให้สั่งแสดงว่า
กรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวเป็นของผู้ร้องให้เจ้าพนักงานที่ดินแก้ไขชื่อทางทะเบียนเป็น
ชื่อผู้ร้อง

ผู้คัดค้านทั้งห้าซึ่งมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ตามโฉนดยื่นคำคัดค้านว่า ผู้
คัดค้านทั้งห้าไม่ได้ขายที่พิพาทให้แก่ผู้ร้องแต่เป็นเรื่องของผู้คัดค้านที่ 3 กู้ยืมเงินผู้ร้อง
3,000 บาทเมื่อ พ.ศ. 2516 แล้วมอบที่พิพาทให้แก่ผู้ร้องทำกินต่างดอกเบี้ยโดยผู้
คัดค้านอื่นไม่รู้เห็น เมื่อผู้คัดค้านอื่นทราบได้นำเงิน3,000 บาท ไปชำระคืนแก่ผู้ร้อง
และขอที่พิพาทคืน ผู้ร้องอ้างว่าได้ปรับปรุงที่พิพาทไปมากขอทำประโยชน์อีกสักกระยะ
หนึ่ง แล้วกลับมายื่นคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ ขอให้ยกคำร้องขอ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกคำร้องขอ

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับว่า กรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 2370 ตำบล
ม่วงไข่ อำเภอวังโคน (พรรณานิคม) จังหวัดสกลนครเป็นของผู้ร้อง คำขออื่นของผู้
ร้องให้ยก

ผู้คัดค้านทั้งห้าฎีกา โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้น รับรองว่ามี
เหตุสมควรที่จะฎีกาในข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว มีปัญหาตามฎีกาของผู้คัดค้านทั้งห้าว่าผู้ร้อง
ได้กรรมสิทธิ์ที่พิพาทโดยการครอบครองปรปักษ์แล้วหรือไม่ ผู้ร้องเบิกความว่า เมื่อ
พ.ศ. 2516 ผู้คัดค้านทั้งห้าได้ขายที่พิพาทให้แก่ผู้ร้องในราคา 3,000 บาท โดยผู้ร้อง
ชำระเงินให้ครั้งแรก 2,000 บาท ส่วนที่เหลืออีก 1,000 บาท จะชำระให้ตอนโอน
กรรมสิทธิ์ที่พิพาท ในวันนั้นผู้คัดค้านทั้งห้าได้มอบโฉนดที่ดินสำหรับที่พิพาทให้แก่ผู้

ร้องไว้ด้วย หลังจากตกลงซื้อที่ดินกันแล้วผู้ร้องได้ไปติดต่อขอโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร แต่โอนไม่ได้เนื่องจากในวันนั้นผู้ขายมาไม่ครบ ต่อมาวันที่ 9 เมษายน 2516 ผู้ร้องนำหนังสือมอบอำนาจของผู้คัดค้านทั้งห้าที่มอบอำนาจให้ผู้ร้องไปจดทะเบียนขายที่พิพาทได้ไปติดต่อเพื่อขอโอนกรรมสิทธิ์ที่พิพาท แต่ปรากฏว่าเตรียมเงินค่าธรรมเนียมไปไม่พอจึงไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่พิพาทในวันนั้นผู้ร้องได้เข้าทำประโยชน์ในที่พิพาทตั้งแต่ พ.ศ. 2516 จนถึงปัจจุบันโดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของเกินกว่า 10 ปี ศาลฎีกาเห็นว่า แม้ข้อเท็จจริงเป็นดังที่ผู้ร้องเบิกความก็ตาม การซื้อขายที่พิพาทตามคำเบิกความของผู้ร้องมีข้อตกลงกันว่าผู้คัดค้านทั้งห้าจะต้องไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่พิพาทให้แก่ผู้ร้อง และผู้ร้องจะชำระเงินส่วนที่เหลืออีก 1,000 บาทในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ จึงเข้าลักษณะเป็นสัญญาจะซื้อขายจะนั้นการที่ผู้ร้องในฐานะผู้ซื้อครอบครองที่พิพาทจึงเป็นการเข้าครอบครองโดยอาศัยสิทธิของผู้ขายตามสัญญาจะซื้อขายเป็นการยึดถือแทนผู้ขาย มิใช่ยึดถือในฐานะเป็นเจ้าของ แม้ผู้ร้องครอบครองที่พิพาทมาเกินกว่า 10 ปี ก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 ดังนั้นจึงไม่ต้องวินิจฉัยฎีกาข้ออื่นของผู้คัดค้านทั้งห้า ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษามานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาผู้คัดค้านทั้งห้าฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ยกคำร้องขอของผู้ร้อง

(สมชาย รังสิกรรพุม-สังเวียน รัตนมุง-ชลอ บุญยเนตร)

ศาลปรับข้อกฎหมายโดยพิจารณาจากคำเบิกความของผู้ร้องเองว่าเป็นเรื่องสัญญาจะซื้อขายผลแห่งคดีจึงไม่แตกต่างไปจากคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4074/2533 ซึ่งวินิจฉัยไว้สรุปใจความได้ว่า "จ.กับ จำเลยทำสัญญาจะซื้อจะขายที่พิพาทซึ่งเป็นที่ดินมีโฉนดการที่จำเลยเข้าครอบครองที่พิพาท จึงเป็นการครอบครองแทน จ. มิใช่ยึดถือในฐานะเป็นเจ้าของ ทั้งไม่ปรากฏว่าได้เปลี่ยนแปลงลักษณะแห่งการยึดถือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1381 ดังนั้นแม้จำเลยจะครอบครองที่พิพาทติดต่อกันเกิน 10 ปีก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์ตามมาตรา 1382" เหตุผลสำคัญที่ศาลปรับว่าเป็นเรื่องสัญญาจะซื้อขาย พิจารณาได้จากการที่คู่กรณีตกลงซื้อขายกันโดยมีเจตนาจะไปดำเนินการจดทะเบียนซื้อขายให้ถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 456และมาตรา 1299 วรรคแรก หากการซื้อขายทำขึ้นโดยคู่กรณีไม่มีเจตนาที่จะไปโอนสิทธิทางทะเบียนแก่กันเลย เป็นเรื่องสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด ซึ่งตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 456แต่มีผลทำให้อายุความครอบครองปรปักษ์เริ่มนับได้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นไป เพราะผู้ครอบครองมีเจตนาเป็นเจ้าของเลยทีเดียว ไม่ใช่มีเจตนายึดถือไว้แทนผู้ขายอย่างกรณีสัญญาจะซื้อขายซึ่งยังต้องรอการโอนทะเบียนต่อไป ยังไม่อาจถือว่ายึดถือทรัพย์สินไว้โดยมีเจตนาเป็นเจ้าของ ดังนั้น ที่ผู้ร้องเบิกความว่า "การซื้อขายที่พิพาทมีข้อตกลงกันว่า ผู้คัดค้านทั้งห้าจะต้องไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่พิพาทให้แก่ผู้ร้อง และผู้ร้องจะต้องชำระเงินส่วนที่เหลืออีก 1,000 บาท ในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์" นั้น ถือเป็นเรื่องสัญญาจะซื้อขายอยู่นั่นเอง และไม่ปรากฏว่าผู้ร้องได้เปลี่ยนแปลงลักษณะแห่งการยึดถือโดยปฏิบัติตามวิธีการในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1381 คือบอกกล่าวไปยังเจ้าของที่ดิน (ผู้ขาย) ว่าไม่เจตนาจะยึดถือทรัพย์สินแทนผู้ขายต่อไปหรือมีข้อเท็จ

จริงว่า ตนเองเป็นผู้ครอบครองโดยสุจริตอาศัยอำนาจใหม่อันได้จากบุคคลภายนอก
นอกจากนี้ การที่ผู้ร้องอ้างว่าไปติดต่อขอโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่สำนักงานที่ดินอีก โดย
มีหนังสือมอบอำนาจจากผู้ขายให้โอนได้แต่ไม่ได้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นเป็นการแสดง
อยู่ในตัวว่า ไม่ใช่เรื่องสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดเมื่อไม่ใช่สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ด
ขาด จะถือว่าผู้ร้องได้ครอบครองที่ดิน โดยมีเจตนาเป็นเจ้าของไม่ได้ศาลฎีกาวินิจฉัย
อย่างถูกต้องว่า เมื่อยังคงเป็นสัญญาจะซื้อขายมาโดยตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี และ
ไม่มีพฤติการณ์ใดเลยที่แสดงว่า ผู้ร้องได้เปลี่ยนเจตนาจากการยึดถือแทนผู้ขายมา
เป็นเจตนาเป็นเจ้าของเองแล้ว อายุความครอบครองปรปักษ์จะไม่สามารถเริ่มนับได้
เลย ปัญหาที่ทิ้งไว้ให้คิดคือ ภายหลังจากที่ผู้ร้องแพ้คดีนี้แล้วผู้ร้องจะยังคงสามารถ
ไปฟ้องคดีใหม่ โดยอาศัยบทบัญญัติมาตรา 213 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ เพื่อฟ้องบังคับผู้ขายให้จดทะเบียนโอนที่ดินตามสัญญาจะซื้อขายได้หรือไม่
ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อไปว่าหนี้ตามสัญญาจะขายนั้นขาดอายุความแล้วหรือไม่ ทั้งนี้
ยังมิได้พิจารณาปัญหาข้อเท็จจริงว่า แท้จริงเป็นเรื่องสัญญาจะซื้อขายตามที่โจทก์จะ
อ้างหรือเป็นเรื่องกู้ยืมเงินโดยมอบที่ดินให้เจ้าหนี้ทำกินต่างดอกเบี้ยยตามที่จำเลยจะ
ยกข้อต่อสู้กันแน่ ในกรณีที่ผู้ร้องไปฟ้องเป็นคดีใหม่เพื่อบังคับตามสัญญาจะซื้อขาย
ดังกล่าว และมีการตั้งประเด็นข้อพิพาทกันใหม่ว่าสิทธิเรียกร้องตามสัญญาจะซื้อ
ขายขาดอายุความแล้วหรือไม่ ถึงแม้จะไม่มี การพิจารณา" ประเด็นข้อต่อสู้ของจำเลย
ว่าเป็นเรื่องกู้ยืมโดยมอบที่ดินให้เจ้าหนี้ทำกินต่างดอกเบี้ยยหรือไม่ ก็สามารถที่จะ
พิจารณาได้อยู่ดีว่า หนี้ตามสัญญาจะขายนี้ขาดอายุความแล้วเจ้าของที่ดินจึงมีสิทธิ
เรียกที่ดินคืนได้ เหตุผลที่สิทธิเรียกร้องตามสัญญาจะซื้อขายขาดอายุความแล้วคือ
กรณีนี้เป็นเรื่องที่มีได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ในสัญญา ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 203 กำหนดให้เจ้าหนี้สามารถเรียกให้ชำระหนี้ได้โดยพลัน นั่นคือ
ตั้งแต่วันทำสัญญา ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 203 กำหนดให้เจ้า
หนี้สามารถเรียกให้ชำระหนี้ได้โดยพลัน นั่นคือตั้งแต่วันทำสัญญานั้นเองในเมื่อ

มาตรา 193/12 กำหนดให้เริ่มนับอายุความตั้งแต่ขณะที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้ จึงต้องเริ่มนับอายุความตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจะซื้อขาย (เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 350/2476, ที่ 1324/2519) และเมื่อนับระยะเวลาจนถึงวันฟ้องคดีใหม่ย่อมเกิน กำหนด 10 ปีคดีจึงขาดอายุความ เห็นได้ว่า ผู้ร้องในคดีนี้ไม่สามารถนำคดีไปฟ้อง ใหม่เป็นเรื่องสัญญาจะซื้อขายได้อีก เว้นแต่จะมีพฤติการณ์ที่ลูกหนี้ได้รับสภาพหนี้ ก่อนที่สิทธิเรียกร้องจะขาดอายุความอันเป็นเหตุให้อายุความสะดุดหยุดลง หรือเมื่อ ครบอายุความแล้วลูกหนี้ได้สละประโยชน์แห่งอายุความนั้นเสีย สมเกียรติวรปัญญา อนันต์